



INTRODUCTION

La personnalité juridique permet d'être titulaire de droits et d'obligations.



Qui possède la personnalité juridique et comment identifier chaque personne ?

I. QUE PERMET LA PERSONNALITÉ JURIDIQUE ?



SUJET DE DROIT

Personne reconnue par le droit
Titulaire de droits et d'obligations

VS



OBJET DE DROIT

Élément sur lequel
portent les droits



Posséder un bien



conclure un contrat



hériter



agir en justice

A. LES DEUX CAPACITÉS

CAPACITÉ DE JOUISSANCE



Être titulaire de droits

EXEMPLES :

propriété • liberté d'expression

CAPACITÉ D'EXERCICE



Exercer soi-même ses droits

EXEMPLES :

conclure un contrat •
saisir un tribunal

B. LES DROITS SUBJECTIFS

DROITS PATRIMONIAUX



Valeur économique
Évaluables en argent

Propriété • créances • brevets

DROITS EXTRAPATRIMONIAUX



Attachés à la personne
Non évaluables en argent

Vie privée • vote • dignité

CRITÈRE : L'ÉVALUATION PÉCUNIAIRE

LE CAS
DES ANIMAUX

Êtres vivants
doués de sensibilité
depuis 2015



Protégés, mais
sans personnalité
juridique



Le propriétaire
répond des dommages
causés.

II. LES PERSONNES PHYSIQUES ET MORALES

A. LA PERSONNE PHYSIQUE

Un être humain

NAISSANCE



Déclaration
à l'état civil

PERSONNALITÉ
JURIDIQUE

DÉCÈS

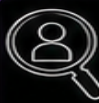


Déclaration
officielle



ABSENCE

Aucune nouvelle,
sans indice de décès



DISPARITION

Circonstances laissant
fortement présumer
le décès

B. LA PERSONNE MORALE

Groupement de personnes ou de biens
poursuivant un but déterminé



ACQUISITION DE LA PERSONNALITÉ

Entreprise :
immatriculation

Association :
déclaration en préfecture

Syndicat :
déclaration en mairie

FIN DE LA PERSONNALITÉ



Dissolution •
liquidation •
radiation

DROIT PRIVÉ
À BUT LUCRATIF

Sociétés
commerciales

DROIT PRIVÉ
À BUT NON LUCRATIF

Associations



DROIT PUBLIC

État • collectivités
territoriales

III. COMMENT IDENTIFIER LES PERSONNES ?

A. IDENTITÉ DE LA PERSONNE PHYSIQUE



NOM ET PRÉNOM
Individualisent
la personne



DOMICILE
Résidence
principale stable



NATIONALITÉ
Lien juridique
avec un État



PATRIMOINE
Ensemble des droits
et obligations
évaluables en argent

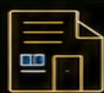


IDENTITÉ DE GENRE
Notion privilégiée
pour certaines
démarches d'état civil



Depuis 2022 : procédure simplifiée pour choisir le nom du père, de la mère ou les deux.

B. IDENTITÉ DE LA PERSONNE MORALE



DÉNOMINATION

Nom sous lequel elle exerce ses activités
Société : dénomination sociale
Association : titre



SIÈGE SOCIAL

Lieu du principal établissement
et des décisions

EN SYNTHÈSE



PERSONNALITÉ
JURIDIQUE



DROITS +
OBLIGATIONS



PERSONNE
PHYSIQUE OU MORALE



IDENTITÉ
PRÉCISE